

COLEÇÃO

**LEIS DO TERCEIRO SETOR
ÁREA 2: CRIANÇA E ADOLESCENTE**

LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

GUIA PRÁTICO DE REGULARIDADE, CMDCA E FUNDOS



LEGISLAÇÃO DA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

**GUIA PRÁTICO DE
REGULARIDADE, CMDCA
E FUNDOS**

**COLEÇÃO: LEIS DO TERCEIRO SETOR –
ÁREA 2: CRIANÇA E ADOLESCENTE**



SUMÁRIO

05

INTRODUÇÃO

06

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
ART. 227**

07

**ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE**

08

**SINASE – LEI Nº 12.594/2012 &
LEI Nº 8.742/1993 – LOAS**

09

RESOLUÇÃO CONANDA

10

CMDCA

11

FIA / FMDCA

12

LGPD & LEI DO VOLUNTARIADO



SUMÁRIO



13

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
PARA OSCS DA ÁREA DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE &
OSC LEGÍTIMA NA ÁREA DA
CRIANÇA**



14

CONCLUSÃO





INTRODUÇÃO

A atuação com crianças e adolescentes exige **responsabilidade ampliada**, rigor jurídico e compromisso ético.

É uma das áreas **mais protegidas** pela legislação brasileira, e por isso as OSCs que atuam nesse campo **precisam estar bem fundamentadas em normas, políticas públicas e diretrizes específicas.**

A regularidade institucional não é apenas um requisito legal: **é uma garantia de proteção integral aos direitos das crianças e adolescentes atendidos.**

Este e-book apresenta **todas as leis e normativas essenciais para OSCs** que atuam nesta área, além de *orientações práticas* para inscrição no **CMDCA**, captação de recursos via Fundos, e aplicação correta das políticas públicas.





CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 227

A base da doutrina da proteção integral

O art. 227 determina que:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e convivência familiar e comunitária.”

Importância para OSCs

- Reconhece crianças e adolescentes como prioridade máxima.
- Fundamenta todas as normativas subsequentes.
- Sustenta a necessidade de Conselhos paritários como o CMDCA.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA (LEI N° 8.069/1990)

A lei central de todas as políticas e serviços da infância e juventude.

O ECA estabelece:

- direitos fundamentais,
- deveres de proteção,
- medidas protetivas,
- medidas socioeducativas,
- organização dos Conselhos (CMDCA/Conselho Tutelar),
- regras para entidades de atendimento.

Aspectos mais importantes para OSCs

- Artigos 90 a 95: regulamentam entidades de atendimento.
- Exigem registro no CMDCA para qualquer entidade que:

receba crianças/adolescentes em suas instalações
ofereça serviços regulares a esse público
execute medidas socioeducativas
ofereça acolhimento institucional

- Regras de fiscalização pelo poder público.
- Garantias de direitos e responsabilização das instituições.

Por que é essencial

- Nenhuma OSC pode atuar com crianças e adolescentes sem cumprir o ECA.
- É lei protetiva e de cumprimento obrigatório.

SINASE – LEI Nº 12.594/2012

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

Aplica-se às OSCs que executam:

- Medidas socioeducativas em meio aberto,
- Liberdade assistida (LA),
- Prestação de serviços à comunidade (PSC).

Importância

Define padrões mínimos, equipe técnica obrigatória e regras rígidas de proteção.

LEI Nº 8.742/1993 – LOAS (QUANDO A OSC ATUA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Muitas OSCs inscritas no CMDCA também atuam na Assistência Social.

A LOAS e o SUAS atendem famílias, e a Tipificação Nacional atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Serviços tipificados relevantes:

- SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
- Serviços de acolhimento institucional,
- Serviços especializados de média complexidade (familiar e comunitário).

RESOLUÇÕES DO CONANDA (CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

Normas que orientam todos os CMDCA do país.

01

RESOLUÇÃO CONANDA Nº 137/2010 – REGISTRO E FISCALIZAÇÃO DE OSCS

Exige transparência quando a OSC trabalha com recursos públicos.

Por que é essencial

É a base nacional que orienta todos os municípios.

02

RESOLUÇÃO CONANDA Nº 170/2014

Funcionamento dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA/FMDCA).

Regula:

- Captação,
- Gestão,
- Utilização dos recursos,
- Prestação de contas.

03

RESOLUÇÃO CONANDA Nº 231/2024 – CHANCELA DE PROJETOS INCENTIVADOS

Traz mudanças importantes:

- Prazo máximo de 12 meses para execução de projetos,
- Regras de transparência,
- Padronização nacional para submissão,
- Vinculação obrigatória ao CMDCA.

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

A autoridade local das políticas de infância.

- 01** Registrar OSCs,
- 02** Aprovar projetos em Fundos,
- 03** Monitorar serviços,
- 04** Deliberar políticas municipais,
- 05** Fiscalizar entidades e programas,
- 06** Aplicar medidas administrativas quando necessário.

A inscrição no CMDCA é obrigatória quando a OSC:

- Realiza atendimento direto e continuado,
- Desenvolve projetos regulares com crianças e adolescentes,
- Trabalha com famílias em vulnerabilidade que envolvam crianças,
- Recebe recursos do Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FMDCA).

Sem o registro, a OSC não pode:

- Receber recursos incentivados,
- Concorrer a editais,
- Firmar parcerias públicas na área,
- Executar serviços tipificados.

FIA / FMDCA – FUNDOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Principais fontes de captação para OSCs SÉRIAS e REGULARES.

Existem três níveis:

- **Fundo Nacional (FNCA)**
- **Fundo Estadual**
- **Fundo Municipal (FMDCA)**

Recursos:

- Doações de pessoas físicas com dedução no IRPF.
- Doações de empresas tributadas pelo Lucro Real.
- Multas judiciais.
- Orçamento público.

Regras de gestão

Baseadas no CONANDA 170/2014:

- Recursos não podem ser desviados para outras áreas,
- Projetos devem ser aprovados no CMDCA,
- Prestação de contas obrigatória,
- Retorno social medido.



LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 13.709/2018)

Fundamental para proteger informações de crianças e adolescentes.

Crianças e adolescentes são classificados como **titulares de dados sensíveis**.

- **A OSC deve:**
- Possuir política de proteção de dados,
- Coletar consentimento adequado,
- Armazenar dados com segurança,
- Restringir acesso a prontuários e fichas,
- Proteger imagens, fotos e depoimentos.

Violação da LGPD gera **responsabilidade civil e administrativa**, especialmente grave quando envolve menores.

LEI DO VOLUNTARIADO – LEI 9.608/1998

OSC que atuam com crianças precisam ter extremo cuidado com:

- 01 Termos de voluntariado assinados,
- 02 Seleção adequada,
- 03 Capacitação,
- 04 Registro de presença.

Evita riscos e denúncias.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA OSCS DA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Para ser reconhecida e valorizada, a entidade deve:

- ✓ Estatuto adequado ao ECA
- ✓ Inscrição ativa no CMDCA
- ✓ Relatório anual de atividades
- ✓ Prestação de contas
- ✓ Plano de atendimento ou projeto
- ✓ Certidões negativas atualizadas
- ✓ Contabilidade conforme ITG 2002
- ✓ Documentos de proteção à criança (LGPD, autorizações de imagem)
- ✓ Respeitar a dignidade dos usuários (princípios da LOAS e do SUAS).
- ✓ Políticas internas

O QUE TORNA UMA OSC LEGÍTIMA NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Uma entidade é considerada segura, confiável e regular quando:

- Segue ECA, SINASE (quando aplicável), CONANDA e CMDCA,
- Mantém equipe treinada e supervisionada,
- Organiza prontuários e registros adequadamente,
- Atualiza estatuto conforme a Tipificação e resoluções locais,
- Presta contas com clareza,
- Usa recursos de forma responsável e auditável.

CONCLUSÃO

Atuar com crianças e adolescentes **não é apenas uma missão social** — *é uma responsabilidade legal complexa e importante.*

As OSCs dessa área **são guardiãs dos direitos humanos** mais vulneráveis e precisam demonstrar:

- Transparência,
- Seriedade,
- Governança firme,
- Documentação adequada,
- Regularidade permanente.

“Proteger direitos é também cumprir a lei.”

Como o Conta Comigo apoia OSCs da área da Criança e Adolescente

O Conta Comigo oferece:

- Modelos de documentos adequados ao ECA e às exigências dos CMDCA,
- Organização de relatórios e prestações de contas,
- Armazenamento seguro de documentos sensíveis (LGPD),
- Geração do DBE e regularização cadastral,
- Contabilidade mensal conforme ITG 2002,
- Plantões online com especialistas do CMDCA,
- Mentorias temáticas sobre leis e fundos da criança e adolescente.

Cadastre sua OSC:

- www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo

Leila Novak - Empreendedora Social
Consultora Presidente da Rede Papel Solidário



**NO CONTA COMIGO
VOCÊ ENCONTRA
TODO O SUPORTE
NECESSÁRIO PARA
ABRIR E MANTER
SUA OSC!**

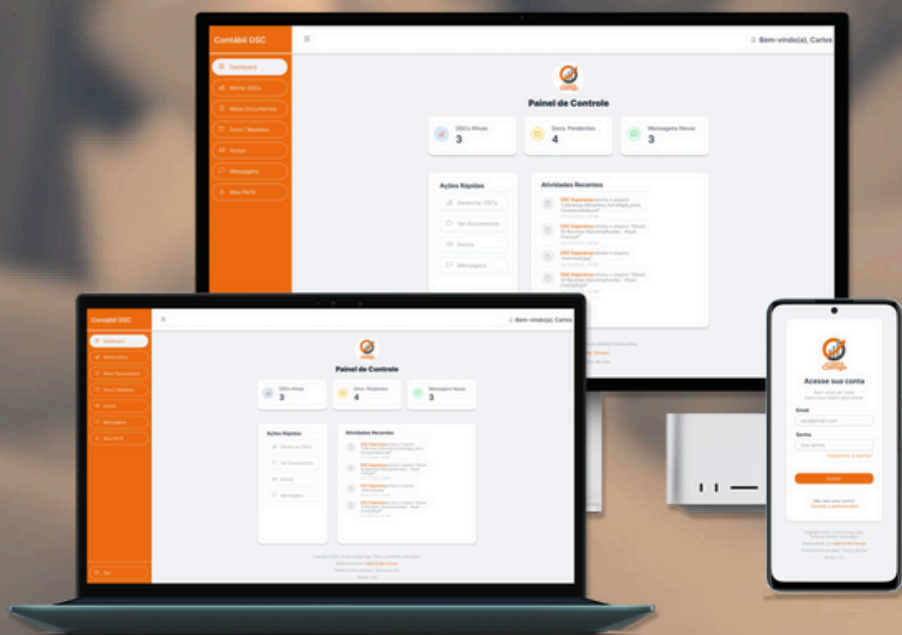
**ALÉM DE
MODELOS
PERSONALIZA
DOS PARA
FACILITAR
TODO O
PROCESSO**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



**O APP CONTA COM UMA
INTERFACE SIMPLES E FÁCIL
DE USAR — TOTALMENTE
ADAPTÁVEL PARA VOCÊ
TRABALHAR DE ONDE QUISER!**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



The image shows a woman with curly hair, wearing a white turtleneck and a brown vest, smiling and holding a smartphone. In the background, a laptop and a smartphone display the 'CONTA Comigo' website interface.

Laptop Screen:

- Header: OSC Esperança
- Left Sidebar: Dashboard, Meus Documentos, Seus Mandados, Mandados & mais, Ajuda, Mensagens, Meu Perfil
- Main Content: Bem-vindo (a) ao Portal do cliente, OSC Esperança! Este é seu canal direto com a nossa equipe de atendimento. Use o menu de lado para enviar documentos e trocar mensagens.
- Stats: Seus Mandados (Planilha Formulário Base - enviar e receber mandados), 4; Mensagens Não Lidas, 3.
- Section: Documentos Enviados
- Footer: Copyright 2020. Consta Comigo S/A. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Agência Web Group. Política de Privacidade | Termos de uso | 2020-10-15

Smartphone Screen:

- Header: CONTA Comigo
- Section: Acesse sua conta
- Form: Email (contadigital@comigo.org.br), Senha (123456789), Entrar
- Footer: Não tem uma conta? Crie-se e administre!

WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR